

시정·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 연장근로 관리 부적정

2. 관계기관 : ★☆보훈요양원

3. 내 용 : ★☆보훈요양원에서는 직원의 근무시간을 시업시간은 08시 30분, 종업시간은 17시 30분으로 정하여 운영하고 있고, 직원이 업무의 형편상 연장근로, 야간근로 및 휴일근로의 필요가 있을 시에는 소정의 절차에 따른 행정처리 후 근무를 원칙으로 하고 있습니다.

우리 공단 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출기준에 의하여 해당 근무시간에 대한 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급하도록 정하고 있고, 「위임전결 사항운영세칙」 제4조(전결권자의 책임)에 따르면 위임전결사항에 대하여는 그 전결권자가 당해 사안에 대하여 책임을 진다고 정하고 있으며, 동 세칙 제5조(위임전결 등) 에서 정하고 있는 [별표 5]에 따르면 시간외, 야간, 휴일근무 등 특근명령에 관한 복무관리는 부장 전결사항으로 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈요양원에서는 시간외근무 등 연장근로를 해야 하는 직원이 있을 때에는 위임전결에 따라 전결권자에게 특근명령을 받고 시간외 근무 등을 수행하여야 하고, 시간외 수당을 신청하는 직원은 실제 연장근로한 날에 연장근로 시간을 바르게 입력하여야 하며, 전결권자는 신청사항이 실제 연장근로 사항이 맞는지 감독하여 해당 직원의 시간외수당이 바르게 지급될 수 있도록 하여야 합니다.

가. 연장근로 근무 판단

그런데 2021. 12. 2. ★☆보훈요양원에서 전임 운영과장(직원Z)이 시간외수당을 실제 연장근로와 다르게 수령하였다는 의혹이 신고되어 사실여부를 조사한

결과, [표 1]과 같이 조사대상자의 관리기간 중 연장근로 관련 수당을 지급한 183건 중 165건(90.2%)은 근무 상황으로 판단¹⁾할 수 있는 근거 자료가 확인되었고, 18건 (9.8%)의 시간외근로수당 지급 건은 증빙자료가 없거나 명확하게 확인할 수 없는 상 황으로 조사대상자 및 ★☆☆보훈요양원에서 소명이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 조사대상자 연장근로 사항 및 근무 판단('18.7.~'21.6.)

(단위 : 건, 시간, 백만원)

구분	신청건	시간	비율(%)	금액	비고
관리기간 중 연장근로 신청건 및 관련 수당 지급 내역	183	714.5	100	20	총건
근무판단 가능 신청건	165	634.5	90.2	18	근거확인
근무판단 불가 신청건	18	80	9.8	2	소명대상

이에 근무판단 불가 자료 건에 대하여 조사대상자 및 ★☆☆보훈요양원에 소명을 요구하고 회신된 소명 내용을 분석한 결과, 소명 대상 18건 중 15건은 실제 근로한 사항으로 판단할 수 있는 근거가 확인되었고, [표 2]와 같이 3건은 객관적 증빙자료 없이 타직원과 근무했다는 소명에 따라 실제 근로한 사항으로 인정하기는 어려운 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 조사대상자 연장근로 불인정 대상건별 소명사유 판단

(단위 : 시간, 원)

순번	연장근로 일시	소명 사유	판단	시간외	환수금액
1	20210308 18:30 ~20210309 00:00	• 7일(일) 주말 근무 시간외 분리 청구, 직원A와 근무	• 직원A 18:30분 퇴근으로 소명 사유 근거 미흡	5.5	163,800
2	20210318 18:30 ~20210318 23:00	• 경평 및 예산(복권 /보훈기금) 및 DDD센터 옥상정원 관련 시간외 근무 후 직원B와 퇴근	• 직원B 18:45분 퇴근으로 소명 사유 근거 미흡	4.5	136,100
3	20210322 18:30 ~20210322 23:00	• 21일(일) 주간보호센터 창호 마무리 작업 등 준공 서류정리 관련 4시간 근무, 22일 착오 기입 직원A와 퇴근	• 직원A와 21:30분 퇴근 소명 사유 근거 미흡	4.5	136,100
합계				14.5	436,000

1) 판단 : DD원 출입기록(CAPS), 업무시스템 이용을 위해 필수적인 통합로그인(SSO) 기록, 문서 작성 시 기록되는 DRM 로그 자료는 기본적으로 본인만 소지하거나, 본인의 공인인증서를 기반으로 기록된 이력 로그로 직원 근무 상황을 객관적으로 판단할 수 있는 증거로 판단하여 조사대상자의 60천건 관련 자료 분석

나. 연장근로 신청 관리

또한 ★☆보훈요양원 조사대상자 직원Z의 시간외수당 신청·승인 실태를 점검한 결과, 연장근로는 실제로 수행하였으나 [표 3]과 같이 수행한 날이 아닌 다른 날에 연장근로 일을 부정확하게 입력하거나, 특정일에 수행한 연장근로를 다른 날짜와 분리하여 청구하는 등 사실과 다르게 연장근로를 신청한 사례가 있는 것으로 확인되었고, 조사대상자 본인의 연장근로 신청을 본인이 결재하거나, 결재권자가 사실과 다른 신청사항을 그대로 승인하는 등 주의가 부족했던 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 조사대상자 연장근로 신청 사항별 문제점

순번	연장근로 근무일시	시간외	조사대상자 소명 사유	결재자(사번)	문제점
1	20190208 18:30~22:00	3.5	• 2월 7일 시간외 분리 청구	직원X(????34)	분리 청구
2	20190215 18:30~22:00	3.5	• 2월 11~13일 시간외 분리 청구		
3	20190306 18:30~22:00	3.5	• 3월 4~5일 시간외 분리 청구		
4	20190322 18:30~21:30	3	• 3월17일 4시간 분리 청구		
5	20190403 18:30~21:30	3	• 4월 1~3일 시간외 분리 청구		
6	20190726 18:30~20:30	2	• 7월 18일 시간외 분리 청구		
7	20191207 14:00~20:00	6	• 12월 4일 시간외 분리청구		
8	20200118 18:30~01:30	7	• 1월17일 근무 18일로 착오기입	직원Z(????20)	신청일 착오 기입 본인 신청건 본인 결재
9	20200708 18:30~00:00	5.5	• 7월7일 시간외 8일로 착오기입		
10	20200710 20:30~01:30	5	• 7월9일 시간외 10일로 착오기입		
11	20201215 18:30~00:00	5.5	• 12월 13, 14일 시간외 분리청구	직원Y(???65)	분리 청구

5. 조치할 사항

○ ★☆보훈요양원장은

- 연장근로로 인정할 객관적 근거가 미흡한 관련자의 시간외수당 3건, 436천원 상당은 환수조치 하시고, (시정)

- 연장근로 수행과 관련하여 사전 결재 준수, 분할 청구 금지, 사실여부 확인 등 관련 업무를 철저히 할 수 있도록 관리하시기 바라며, (통보)

○ △ △ 이사는

- 연장근로 신청일 착오입력, 연장근로 시간 분리 청구 등 연장근로 신청·승인을 부적정하게 처리한 관련자는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

[붙임 1] 조사대상자 연장근로 소명답변 검토 및 판단

순 번	연장근로 근무일시	시간 외	조사대상자 소명 답변		소명 답변 검토		근무 판단
			소명근거	세부사유	답변별 조사	검토 결과	
1	20181227 17:30: ~ 21:30	4	직원A 출입기록	출산휴가자 대체업무수행 직원A 주임과 야간근무 및 퇴근	출산휴가자 이수민과 인수인계로, 이수민의 출입 기록 확인 2018년12월27일 22시12분27초	당일 근무	사실
2	20190208 18:30 ~22:00	3.5	출입기록 확인	2월 7일 장기요양 급여비용 건보공단 청구업무수행, 7시 간 시간외를 분리 하여 청구	20190208 00:28:22 근무 기록확인	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
3	20190215 18:30 ~ 22:00	3.5	출입기록 확인	2월 11~13일 연말정산 작업으로 14시간 시간외를 분리하여 청구	2/11~2/13 15시간 근무	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
4	20190306 18:30 ~22:00:00	3.5	출입기록 확인	3월 4~5일 요양보호사 급여(8일) 작업으로 10.5시간 시간외 분리 청구	3/4~3/5 연장근로 기록확인	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	사실
5	20190322 18:30 ~21:30	3	출입기록 확인	3월17일 일요일 4시간 분리 청구	3/17일 근무기록 확인	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
6	20190403 18:30 ~21:30	3	출입기록 확인	4월 1~3일 요양보호사 급여(8일) 작업으로 9시간 시간외 근무 분리 청구	4/1,2일 시간외근무	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
7	20190720 13:00 ~17:00	4	안전관리 실 업무일지	토요일 2층 폭우로 긴급 누수작업 출근	업무일지 근거	당일 근무	사실
8	20190726 18:30 ~20:30	2	출입기록 확인	7월 18일 시설개선 예산추가 요청 자료 작성으로 시간외 근 무 분리 청구	20190718 22:38:45 근무 기록 확인	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
9	20191207 14:00 ~20:00	6	출입기록 확인	12월 4일 경평자료 작성으로 9시간 시간외(새벽4시까지) 4일3시간,7일6시간 으로분리청구	12/4~12/5 04:30까지 자료 존재	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구

10	20200118 18:30 ~20200119 01:30	7	출입기록 확인	1월17일 시간외 근무이나, 날짜 18일로 착오기입	1/18 01:13분까지 자료 존재	날짜 착오	사실
11	20200222 08:00 ~12:00	4	★☆☆요양 -1031 (20.2.14.)	필기시험 감독	출장 근무	당일 근무	사실
12	20200708 18:30 ~20200709 00:00:01	5.5	출입기록 확인	7월7일 시간외 근무이나, 날짜 8일로 착오기입	7/8 00:15분까지 자료 존재	날짜 착오	사실
13	20200710 20:30 ~20200711 01:30	5	출입기록 확인	7월9일 시간외근무 이나, 10일로 착오기입	7/10 01:38까지 자료 존재	날짜 착오	사실
14	20201007 18:30 ~20201008 00:30	6	출입기록 확인	주간보호센터 증측관련 시간외 근무	자료존재 충분 * 연장근로 종료시간 오타로 미조회	당일 근무	사실
15	20201215 18:30:00 ~20201216 00:00:01	5.5	카*메세 지확인	12월 13일(일) 14일 시간외 분리청구 직원A 과장과 근무	20201214 01:31:24 까지 근무 기록	이전근무 분리청구 ,당일 미근무	분리 청구
16	20210308 18:30:00 ~20210309 00:00:01	5.5	직원A 출입기록	7일(일) 주말 근무 시간외 분리 청구 직원A 과장과 근무	3/7일 본인관련 로그 없음	직원A 과장 확인 필요	부재
17	20210318 18:30 ~23:00	4.5	직원B 출입기록	경평 및 예산 (복권/보훈기금) 및 주간보호센터 육상정원 관련 시간외 근무 후 직원B과 퇴근	직원B 출입기록 18:45분 최종기록, 직원B 시간외근무 없음	직원B 확인 필요	부재
18	20210322 18:30 ~23:00	4.5	직원A 출입기록 확인	3월 21일(일) 주간 보호센터 창호 마무 리 작업 등 준공 서 류정리 관련 4시간 근무, 22일 착오기 입, 직원A 과장과 퇴근	21일 본인기록 부재, 직원A 21:36분 퇴근하여 근무시간 입증 부족	직원A 과장 확인 필요	부재